

南宁港港汽车销售服务有限公司“10.21” 建筑物坍塌死亡事故调查报告

发布时间：2017-12-25 15:00 来源：安全生产监督管理局 字体+

2016年10月21日上午7时40分左右，在南宁港港汽车销售服务有限公司内（地址：南宁市良庆区大沙田银海大道825号）一栋在建死亡，另外两名民工受伤的一般安全生产事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广西壮族自治区实施〈生产安全办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅〈关于进一步明确生产安全事故调查处理权限〉的通知》（南府办〔201庆区人民政府办公室〈关于明确生产安全事故调查处理权限〉的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由江新贵副区颜志环任副组长，监察局、人社局、住建局、安监局、城区总工会、大沙田街道办事处、良庆公安分局等部门组成的南宁港港物坍塌死亡事故调查组，并邀请良庆区检察院派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、事故主要涉及单位基本情况

南宁港港汽车销售服务有限公司，属广西北港物流有限公司子公司，营业执照（副本），统一社会信用代码：9145010075120286（非自然人投资或控股的法人独资），住所：南宁市良庆区大沙田银海大道825号，法定代表人：吴云，注册资本为壹仟万圆整，成立日业期限：2003年05月23日至2027年05月23日止，经营范围：汽车销售（除九座以下乘用车）、零部件销售、润滑油脂销售，仓储服务车维修）（涉及许可证的凭证经营，有效期至2018年7月24日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记政管理局。

广西北港物流有限公司与防城港务集团有限公司（原称防城港务局，通过改制后更名为防城港务集团有限公司）同属广西北部湾国际南宁港港汽车销售服务有限公司为广西北港物流有限公司子公司。

根据2015年8月17日广西北部湾国际港务集团有限公司上报自治区国资委《关于物流、开发建设板块相关公司国有股权无偿划转的请号）文件要求：“将下述股权无偿划转给广西北港物流有限公司：（三）南宁港港汽车销售服务有限公司100%股权，其中防城港务集团

划转，防城港中港建设工程有限责任公司所持25％股权通过广西润港食品公司划转。”即：防城港务集团有限公司原持有南宁港港汽车销
权，通过股权划转后该公司的100％股权将由广西北港物流有限公司所持有。

于2015年9月29日，自治区国资委下发《关于广西北部湾国际港务集团有限公司物流和开发建设板块相关公司国有股权无偿划转有关
〔2015〕158号）文件，同意广西北部湾国际港务集团有限公司股权划转意见。

二、该地块证件情况

（一）国有土地证，邕国用（2004）第02704227号，土地使用权人：防城港务集团有限公司，坐落：沿海开发区南北二级公路处东
（用途）：物流用地，使用权类型：出让；终止日期：2054年1月12日，使用权面积：26671㎡，发证机关：邕宁县人民政府，登记机关

（二）建设用地规划许可证，建设用地规划许可证审批单，（沿海）城规管地规字第20002302，建设单位名称：防城港务局，建设
单位经办人：彭绍科，计划批文：邕沿计〔2022〕16号，用地位置：沿海开发区玉洞商贸城，城市规划行政主管部门审定意见：符合开
核发许可证日期：2002年6月19日。用地单位：防城港务局，用地项目名称：防城港务局物流中心，用地位置：沿海经济走廊开发区玉洞
建设局。

（三）建设工程规划许可证，建设单位：防城港务局，建设项目名称：喷烤漆车间、展销中心、仓库、综合楼、维修车间，建设位置
商贸城，建设规模：喷烤漆车间壹层672平方米、展销中心壹层1730平方米、仓库1500平方米共壹层、综合楼壹层796平方米、维修车间
日期：2002年6月19日，发证机关：邕宁县建设局。

该地块的所有权仍属于防城港务集团有限公司，但经营权和使用权归广西北港物流有限公司，南宁港港汽车销售服务有限公司作为广
司，同时也享有经营权和使用权。

三、场地租赁和建筑物搭建情况

2015年底，张大龙(河北省承德市双桥区上板城镇人)主动找到南宁港港汽车销售服务有限公司经理潘以庆，要求承租该公司位于南宁
闲场地（承租的场地在南宁市良庆区大沙田银海大道825号）。

2016年1月25日南宁港港汽车销售服务有限公司向广西北港物流有限公司上报《关于土地出租的请示》，经该公司领导同意后，于2
车销售服务有限公司经理办公室，潘以庆总经理代表南宁港港汽车销售服务有限公司（甲方）与张大龙（乙方）签订《场地租赁协议》，
自2016年3月2日至2026年11月1日止，租期首年前8个月为建设期，免收租金，租金为人民币100万元／年，之后每三年递增1
大道沿线土地（沿线，纵深）的位置；结算租金方式，先交租金后使用场地方式，乙方先向甲方预付6个月租金，即人民币50万
币10万元协议履约保证金；并约定甲方的权利和义务：“协助各级行政管理机关对乙方存在违约有关规定的行业进行监督、教育、整顿”
“1、本合同期内在该场地不得从事非法活动；2、乙方在租赁期间因生产经营所发生的所有事故及造成他人损害的，由乙方承担责任，与
于2016年3月8日及3月底两次向南宁港港汽车销售服务有限公司支付人民币50万元的陆个月租金和人民币10万元的协议履约保证金。

2016年4月初张大龙雇请工人开始平整该地块，同时雇请覃其心在该地块为其搭建钢结构建筑物，4月中旬覃其心自己招来覃其梓、
施工建设。5月30日张大龙因工外出，便委托其岳父庞军（甲方）与覃其心（乙方）补签《钢架房包工不包料的协议》，双方约定总建筑
滴水面积计算；包工不包料的手工费用：一楼为45元/平方米，二楼为13元/平方米；施工期限：从2016年6月1日至8月30日，共3个月，
责任等。 覃其心为张大龙搭建三栋钢结构建筑物，这三栋钢结构建筑物共搭建两层，呈南北方向并列，位于最北面的较小的钢结构建筑
最南面的较大的钢结构建筑物（上下两层）总面积为，位于中间最大的钢结构建筑物（上下两层）总面积为。于10月21日前三栋钢结构建

由于没有办理建设开工手续，在施工过程中，大沙田街道办事处玉泉社区的同志发现其违建行为，并代良庆区城市管理综合行政执法
月26日向南宁港港汽车销售服务有限公司下发《责令停止违法建设行为通知书》，责令其立即停止建设，但南宁港港汽车销售服务有限公
止违建行为。

四、事故发生经过和事故救援情况

2016年10月21日上午7时40分左右，由覃其心聘请来的施工人员覃其梓（电焊工）进入位于中间位置的钢结构建设物后，突然间该
整体坍塌，造成覃其梓当场死亡，王建国、刘学君二人被困。

事故发生后，南宁市消防支队抵达现场开展救援工作，南宁市政府、市公安局、市城乡建委、市安监局等部门领导赶到事故现场指
自指挥救援工作，王川区长、覃良川副书记、李冉常务副区长、魏辉副区长等城区领导及安监局、城管局、公安分局、大沙田街道办等
场参与救援工作。经过约5小时的救援，被困人员全部获救，伤者王建国、君被送往南宁市第二人民医院进行医治。

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失　　事故造成1人死亡， 2人受伤，目前直接经济损失约155804元。其中死者覃其梓家属
元，刘学君住院及生活费用30263元，王建国住院及生活费用51221元。

六、事故现场勘验情况

坍塌的整个建筑物为钢结构工程，地上共有两层，南北长约28米，东西长约72米，第一层高度约，第二层高度约，建筑面积约4000平
（组长）、刘其岛、李建勋、周文亮等专家鉴定成意见：该工程结构选型不合理。工程为钢结构工程，但不符合钢结构设计的有关规范
是导致工程坍塌的重要原因之一。

七、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因

南宁港港汽车销售服务有限公司内正在施工建设的总面积最大、位于中间位置的钢结构建设物工程结构选型不合理。该建设物为钢
计的有关规范规定，抗侧移刚度严重不足，导致该钢结构建设物整体坍塌。

2.间接原因

（1）南宁港港汽车销售服务有限公司不严格审查承租人的各项条件，就将场地出租给不具备安全生产条件或者相应资质的张大龙个
建设施工手续，就让张大龙的施工队伍在该场地施工建设，在建设施工过程中未认真做好安全生产检查工作，未及时发现和消除建设物

（2）张大龙没有办理好建设施工手续就贸然在该场地施工建设，聘请没有建设施工资质的覃其心为其搭建钢结构建设物，
现场管理混乱，未能及时检查发现安全事故隐患。

（3）覃其心没有建设施工资质就答应为张大龙搭建钢结构建设物，没有按钢结构搭建安全技术要求施工，施工现场安全管理缺失；
证上岗制度，部分特种作业人员无证上岗；不按规定对作业人员进行安全生产教育培训，施工前未进行安全技术交底，未能及时发现和

（4）城区整治违法用地违法建设协调领导小组办公室没有及时发现南宁港港汽车销售服务有限公司区域内存在有违法搭建建设物的
责，监管不力。

（5）良庆区城市管理局规划监察大队在接到大沙田街道办事处上报《新生‘两违’巡查、发现、制止、立案登记表》后，未及时安
服务有限公司区域内进行实地调查取证，对无证施工建设的建设物没有及时采取强制措施制止，管理工作缺失，执法力度不够。

（6）良庆区住房和城乡建设局在辖区内开展建筑安全检查工作时，未能发现南宁港港汽车销售服务有限公司区域内有违法搭建建设
查不到位，监管工作不到位。

（二）事故的性质

经调查认定，南宁港港汽车销售服务有限公司“10·建筑物坍塌死亡事故是一起生产安全责任事故。

八、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.覃其梓，系坍塌建筑物的电焊工，未经取得特种作业人员安全教育培训合格，就为覃其心搭建建设物，安全意识淡薄，自我保护意位、监管不到位的情况下，贸然进入作业区域，由于作业区域的建筑物整体坍塌，致使其当即被埋，并造成其当场死亡，其对这起事故负事故中已死亡，建议不予追究安全生产责任。 2.张大龙，作为南宁港港汽车销售服务有限公司空出地块的承租条件，并聘请没有建设施工资质的覃其心为其搭建钢结构建设物，在没有取得建设施工手续的情况下，贸然施工建设；施工现场管理混乱工作，未及时发现和消除安全事故隐患，对事故发生负有主要责任，建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

3.覃其心，系搭建三栋钢结构建设物的主要负责人，其本身没有建设施工资质，在未取得建设施工手续的情况下贸然进场施工建设；证上岗制度，不按规定对作业人员进行安全生产教育培训，施工前未进行安全技术交底；没有按钢结构搭建安全技术要求施工，施工现场现和消除钢结构建筑物在搭建过程中存在安全隐患，对事故发生负有主要责任，建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

4.潘以庆，原南宁港港汽车销售服务有限公司总经理，对出租场地的准入条件把关不严，没有严格履行自己的工作职责，将场地出租个人进行生产经营活动，未及时督促张大龙做好报建手续，未能及时发现和消除安全隐患，对事故发生负有主要领导责任，建议由南宁市依法处理。

5.吴云，现任南宁港港汽车销售服务有限公司总经理，履行安全生产管理职责不到位，未督促张大龙做好报建手续就让其施工建设；到位，督促检查不到位，监管不力，未能及时发现和消除安全隐患，对事故发生负有重要领导责任，建议由南宁市良庆区安全生产监督管

6.黄世晖，现任南宁港港汽车销售服务有限公司办公室主任兼安全员，未依法履行安全生产工作职责，对大沙田街道办事处玉泉社区执法局下发《责令停止违法建设行为通知书》，没有及时向公司领导汇报；现场安全管理工作督促、监管、检查不到位，未能及时发现和事故发生负有直接管理责任，建议由广西北港物流有限公司依规处理。

7.王晓，现广西北港物流有限公司副总经理，分管南宁港港汽车销售服务有限公司，履行安全生产管理职责不到位，对南宁港港汽车和使用过程安全管理不力，未能及时检查和发现安全生产事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由广西北部湾国际港务集团有限公司

（二）对职能部门责任人员的责任认定和处理建议

1. 对城区住建局责任人认定和处理建议

（1）黄*鹏，男，1975年11月出生，壮族，大学学历，籍贯广西南宁，2000年2月参加工作，2014年7月至今任良庆区建筑工程质二层机构）站长（副科级）。良庆区质监站履行城区建设领域安全生产监管职责，黄奕鹏作为良庆区建筑工程质量监督管理站站长，履行份良庆区住建局开展“中国-东盟博览会、中国-东盟商务与投资峰会”及国庆节安全生产大检查工作期间，主观认为南宁港港汽车销售服核心区范围，不属于城区管辖，没有组织人员对该公司建筑工地进行安全生产检查，致使该公司的违法建设及其存在的安全隐患没有得到发生负有监管方面的直接责任。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项规定，建议由良庆区监察局依纪

（2）蒙*仁，男，1974年4月出生，壮族，大学学历，籍贯广西马山，1999年7月参加工作，2005年12月加入中国共产党，2014年5月主长，分管城区建设领域安全生产监管工作。蒙冠仁履行职责不到位，在2016年9月份良庆区住建局开展“中国-东盟博览会、中国-东盟商全生产大检查工作期间，对城区住建局开展建设领域安全生产检查工作督促不到位，致使南宁港港汽车销售服务有限公司的违法建设及其现和排除，对事故的发生负有监管方面的主要领导责任。建议由良庆区监察局依纪对蒙冠仁予以诫勉谈话。

2.对城区城管局相关责任人认定和处理建议

（1）陈*艺，女，1985年5月出生，壮族、本科学历，籍贯广西崇左，2007年5月加入中国共产党，2009年8月参加工作，2014年1队科员，城区规划监察大队（与城区“两违”办合署办公）内勤工作人员，负责对各镇、街道办上报违法建设信息进行统计及报送工作。16年9月18日收到大沙田街道办上报的南宁港港汽车销售服务有限公司存在违法建设信息后，没有直接汇报大队领导，致使大队领导未及

了后续处置工作，对事故的发生（违法建设）负有监管方面的直接责任。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第
庆区监察局依纪给予陈小艺行政警告处分。

（2）李*，男，1982年11月出生，汉族、大学学历，籍贯河南镇平，2002年7月加入中国共产党，2005年3参加工作，2011年11月
政执法队工作，2014年12月至今担任城区规划监察大队第一中队中队长（副科长级），主要负责大队内勤、外勤两方面的日常管理协调
大队内部事务管理不力，致使大沙田街道办2016年9月18日上报的南宁港港汽车销售服务有限公司违法建设信息得不到及时处置，安全隐
的发生负有监管方面的直接责任。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项的规定，建议由良庆区监察局

（3）冯*军，男，1972年9月出生，汉族、大专学历，籍贯河南民权，1990年12月入伍，1994年11月加入中国共产党，2004年11
作，2007年11月调到良庆区城市管理综合行政执法队工作，2014年3月担任良庆区城市管理综合行政执法队规划监察大队（以下简称城
（副科长级），主要负责辖区内违法建筑的监管、查处工作。冯广军履行职责不到位，处置南宁港港汽车销售服务有限公司的违法建设不
得到制止，安全隐患没有得到排除，对事故的发生负有监管方面的主要领导责任。根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》
建议由良庆区监察局依纪对冯广军予以诫勉谈话。

3. 对城区“两违”办相关责任人认定和处理建议

(1) 胡*宪，男，1970年9月出生，壮族、大专学历，籍贯广西南宁，1995年7月参加工作，2007年1月加入中国共产党，2007年11月
行政执法队，2014年12月至今任良庆区城市管理综合行政执法队特勤大队副大队长（副科级），2014年5月至今抽调到良庆区“两违”
“两违”办领导协调“两违”处置工作。胡华宪履行职责不到位，对南宁港港汽车销售服务有限公司的违法建设没有及时协调相关单位和
建设没有得到制止，安全隐患没有得到排除，对事故的发生负有监管方面的重要领导责任。建议由良庆区监察局依纪对胡华宪予以诫勉谈

（2）杨*秀，男，1970年12月出生，汉族、大学学历，1989年11月入伍，1993年9月加入中国共产党， 2013年4月担任良庆区城市
（正科长级）、良庆区城市管理综合行政执法队国土监察大队大队长（兼），2015年7月兼任良庆区“两违”办常务副主任（负责日常具
不到位，对南宁港港汽车销售服务有限公司存在的违法建设未能及时组织处置，致使该违法建设没有得到制止，安全隐患没有得到排除，
的重要领导责任。建议由良庆区监察局依纪对杨章秀予以诫勉谈话。

（三）对事故责任单位责任认定和处理建议

1.南宁港港汽车销售服务有限公司作为生产经营场所出租管理单位，安全生产主体责任落实不到位，未督促张大龙做好报建手续就让
全生产工作职责，对现场施工建设安全管理不到位，督促检查不到位，监管不力，未能及时发现和消除安全生产事故隐患，而造成人员死
建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

2.良庆区城市管理局（也称良庆区城市管理综合行政执法局，同时负责良庆区整治违法用地违法建设协调领导小组办公室日常管理工
程规划许可证和违法占用土地的职能部门，对本辖区内整治未取得建设工程规划许可证的监督管理工作职责不到位，未及时发现和消除
患，建议责成其向城区人民政府作出深刻书面检查。

3.良庆区住建局作为建设领域的主管部门，对建设领域安全生产监管工作职责不到位。在建设领域开展安全生产工作中检查不到位，
中存在的安全隐患，建议责成其向城区人民政府作出深刻书面检查。

4.大沙田街道办事处作为属地管理部门，经街道办玉泉社区的同志发现南宁港港汽车销售服务有限公司有违建行为后，代良庆区城市
2016年9月8日和9月26日向该公司下发《责令停止违法建设行为通知书》，当场责令其立即停止违法建设。并于2016年9月18日由街道
有限公司违建情况填报至《新生‘两违’巡查、发现、制止、立案登记表》后上报给良庆区城市管理局，大沙田街道办事处已经履行自己
全生产责任。

八、事故防范措施及整改建议

（一）南宁港港汽车销售服务有限公司要认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，进一步落实企业安全生产主体责任。加
安全隐患，切实消除安全隐患。加强对承租单位安全生产工作的协调、管理，督促承租单位严格执行安全生产管理协议，履行安全生产责
查发现的安全问题要及时督促承租单位整改。

（二）良庆区城市管理局要认真履行自己的工作职责，从事故中吸取教训，举一反三，加大对辖区内违法建设的巡查和排查力度，严得施工建设手续违法建设等行为。

（三）良庆区住建局要加强对建筑工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，强化现建筑领域有违法建设行为要及时向城区政府汇报。

南宁港港汽车销售服务有限公司“10·21”

建筑物坍塌死亡事故调查组（代）

2017年5月19日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

党政机关 政府网站找错

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号